SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 228842 - MS(2025/0482795-8)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | : | **MINISTRO RIBEIRO DANTAS** |
| AGRAVANTE | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |
| AGRAVADO | : | E C G (PRESO) |
| ADVOGADOS | : | CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - MS015936 |
| | | LUANA MEDEIROS GURGEL DE FARIA - DF052046 |
| | | LUÍS GUILHERME FLORES DE FIGUEIREDO - MS022182 |
| | | THAIS CRISTINE DA COSTA - MS022191 |
| | | ANA CAROLINA FLORES PIVA - MS024698 |
| | | ISABELA MEDEIROS GURGEL DE FARIA - DF072490 |
| | | LUARA JACQUES CARVALHO ENGEL - MS026567 |
| | | GUSTAVO TOLEDO GONÇALVES - MS029517 |
| INTERES. | : | L X D |
| INTERES. | : | C H S C |
| INTERES. | : | L C P |
| INTERES. | : | J J G |
| INTERES. | : | G DA S M |
| INTERES. | : | N C G |
| INTERES. | : | S D C |
| INTERES. | : | L F X D |

**EMENTA**

**DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EXTENSÃO DE EFEITOS AOS DEMAIS DENUNCIADOS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO.**

## I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, com extensão de efeitos aos denunciados em semelhante contexto fático-processual.

**Documento eletrônico VDA54952710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:09**
**Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 055c3e28-fc1c-4e98-8069-b4326a1e2603**

2. O agravado foi preso preventivamente no âmbito da "Operação Águas Turvas", em decorrência de evidências surgidas na "Operação Velatus", que revelaram a existência de uma organização criminosa instalada na Administração Pública do Município de Bonito/MS, dedicada à prática de fraudes licitatórias, corrupção e lavagem de dinheiro.
3. A prisão preventiva foi decretada para preservar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos atribuídos ao agravado, visando à desarticulação da organização criminosa e à prevenção de reiteração delitiva, além de resguardar a instrução processual.
4. A decisão monocrática considerou que, embora presentes indícios concretos de autoria e materialidade dos crimes, as circunstâncias descritas não demonstraram a imprescindibilidade da prisão preventiva, sendo adequadas as medidas cautelares alternativas.

## II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravado e dos demais denunciados é imprescindível para preservar a ordem pública e resguardar a instrução processual, ou se é possível a substituição por medidas cautelares alternativas.
6. Outra questão em discussão é saber se há elementos suficientes nos autos para justificar a extensão dos efeitos da decisão aos demais denunciados.

## III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prisão preventiva é medida cautelar extrema, que só pode ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e quando as medidas cautelares alternativas se revelarem inadequadas ou insuficientes.
8. No caso, em que pese a presença de prova de materialidade dos crimes sob investigação, bem como de indícios concretos de autoria, constata-se que as circunstâncias descritas na decisão impugnada não demonstram a imprescindibilidade da prisão preventiva, mostrando-se adequadas as medidas cautelares alternativas.
9. Não se admite que a prisão preventiva se ampare em motivação genérica, nem tampouco na mera conjectura de que o investigado poderá vir a influir na produção das provas, sendo imprescindível que haja a indicação de fato específico que revele a intenção de prejudicar o regular andamento da instrução processual, o que não se verificou no caso dos autos
10. Considerando a natureza dos delitos praticados, todos eles vinculados ao exercício da função pública de integrantes do grupo criminoso, que nesta condição estavam viabilizando, sistematicamente, as fraudes licitatórias e o dano ao erário municipal, vislumbra-se a existência de medidas cautelares alternativas capazes de preservar, satisfatoriamente, a ordem pública.
11. O entendimento adotado por esta Corte Superior, acompanhando a jurisprudência do STF, no sentido de que a "necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009), não impõe, obrigatoriamente, a decretação de prisão preventiva em crime que envolva organização criminosa.
12. A linha jurisprudencial adotada por esta Corte Superior encontra-se em estrita consonância com a inovação inserida pela Lei n. 15.272/2025 no art. 312, § 3º, II, do CPP, no sentido de considerar a participação em organização criminosa como um dos critérios de aferição da periculosidade do agente, o que não significa dizer que a prisão preventiva, nesta hipótese, tornou-se obrigatória.
13. A extensão dos efeitos da decisão aos demais denunciados, nos termos do art. 580 do CPP, se justifica diante da constatação de que todas as prisões preventivas foram decretadas com base em idêntica fundamentação.

## IV. DISPOSITIVO E TESE

**Documento eletrônico VDA54952710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:09**
**Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 055c3e28-fc1c-4e98-8069-b4326a1e2603**

14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
*Tese de julgamento:*

1. A prisão preventiva é medida cautelar extrema, que só pode ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e quando as medidas cautelares alternativas se revelarem inadequadas ou insuficientes. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é possível quando estas se mostram suficientes para preservar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

*Dispositivos relevantes citados:*
CPP, arts. 282, § 6º; 310, II; 312; 319; 580.
*Jurisprudência relevante citada:*

STJ, AgRg no RHC 177.714/CE, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.10.2023; STJ, RHC 113.135/MG, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23.02.2021; STJ, AgRg no HC 746.923/MS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.08.2022; STJ, RHC 156.728/SC, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg no RHC 159.644/RJ, Min. Jesuíno Rissato, relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21.06.2022; STJ, HC 750.698/PE, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.10.2022.

## ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026 a 11/03/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

**Documento eletrônico VDA54952710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:09**
**Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 055c3e28-fc1c-4e98-8069-b4326a1e2603**

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 228842 - MS (2025/0482795-8)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | : | **MINISTRO RIBEIRO DANTAS** |
| AGRAVANTE | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |
| AGRAVADO | : | E C G (PRESO) |
| ADVOGADOS | : | CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - MS015936 |
| | | LUANA MEDEIROS GURGEL DE FARIA - DF052046 |
| | | LUÍS GUILHERME FLORES DE FIGUEIREDO - MS022182 |
| | | THAIS CRISTINE DA COSTA - MS022191 |
| | | ANA CAROLINA FLORES PIVA - MS024698 |
| | | ISABELA MEDEIROS GURGEL DE FARIA - DF072490 |
| | | LUARA JACQUES CARVALHO ENGEL - MS026567 |
| | | GUSTAVO TOLEDO GONÇALVES - MS029517 |
| INTERES. | : | L X D |
| INTERES. | : | C H S C |
| INTERES. | : | L C P |
| INTERES. | : | J J G |
| INTERES. | : | G DA S M |
| INTERES. | : | N C G |
| INTERES. | : | S D C |
| INTERES. | : | L F X D |

**EMENTA**

**DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EXTENSÃO DE EFEITOS AOS DEMAIS DENUNCIADOS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO.**

## I. CASO EM EXAME

Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, com extensão de efeitos aos denunciados em semelhante contexto fático-processual.

2. O agravado foi preso preventivamente no âmbito da "Operação Águas Turvas", em decorrência de evidências surgidas na "Operação Velatus", que revelaram a existência de uma organização criminosa instalada na Administração Pública do Município de Bonito/MS, dedicada à prática de fraudes licitatórias, corrupção e lavagem de dinheiro.

3. A prisão preventiva foi decretada para preservar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos atribuídos ao agravado, visando à desarticulação da organização criminosa e à prevenção de reiteração delitiva, além de resguardar a instrução processual.

4. A decisão monocrática considerou que, embora presentes indícios concretos de autoria e materialidade dos crimes, as circunstâncias descritas não demonstraram a imprescindibilidade da prisão preventiva, sendo adequadas as medidas cautelares alternativas.

## II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravado e dos demais denunciados é imprescindível para preservar a ordem pública e resguardar a instrução processual, ou se é possível a substituição por medidas cautelares alternativas.

6. Outra questão em discussão é saber se há elementos suficientes nos autos para justificar a extensão dos efeitos da decisão aos demais denunciados.

## III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prisão preventiva é medida cautelar extrema, que só pode ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e quando as medidas cautelares alternativas se revelarem inadequadas ou insuficientes.

8. No caso, em que pese a presença de prova de materialidade dos crimes sob investigação, bem como de indícios concretos de autoria, constata-se que as circunstâncias descritas na decisão impugnada não demonstram a imprescindibilidade da prisão preventiva, mostrando-se adequadas as medidas cautelares alternativas.

9. Não se admite que a prisão preventiva se ampare em motivação genérica, nem tampouco na mera conjectura de que o investigado poderá vir a influir na produção das provas, sendo imprescindível que haja a indicação de fato específico que revele a intenção de prejudicar o regular andamento da instrução processual, o que não se verificou no caso dos autos

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

10. Considerando a natureza dos delitos praticados, todos eles vinculados ao exercício da função pública de integrantes do grupo criminoso, que nesta condição estavam viabilizando, sistematicamente, as fraudes licitatórias e o dano ao erário municipal, vislumbra-se a existência de medidas cautelares alternativas capazes de preservar, satisfatoriamente, a ordem pública.

11. O entendimento adotado por esta Corte Superior, acompanhando a jurisprudência do STF, no sentido de que a "necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009), não impõe, obrigatoriamente, a decretação de prisão preventiva em crime que envolva organização criminosa.

12. A linha jurisprudencial adotada por esta Corte Superior encontra-se em estrita consonância com a inovação inserida pela Lei n. 15.272/2025 no art. 312, § 3º, II, do CPP, no sentido de considerar a participação em organização criminosa como um dos critérios de aferição da periculosidade do agente, o que não significa dizer que a prisão preventiva, nesta hipótese, tornou-se obrigatória.

13. A extensão dos efeitos da decisão aos demais denunciados, nos termos do art. 580 do CPP, se justifica diante da constatação de que todas as prisões preventivas foram decretadas com base em idêntica fundamentação.

## IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

*Tese de julgamento:*

---

1. A prisão preventiva é medida cautelar extrema, que só pode ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e quando as medidas cautelares alternativas se revelarem inadequadas ou insuficientes. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é possível quando estas se mostram suficientes para preservar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

*Dispositivos relevantes citados:*

CPP, arts. 282, § 6º; 310, II; 312; 319; 580.

*Jurisprudência relevante citada:*

STJ, AgRg no RHC 177.714/CE, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.10.2023; STJ, RHC 113.135/MG, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23.02.2021; STJ,

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

AgRg no HC 746.923/MS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.08.2022; STJ, RHC 156.728/SC, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg no RHC 159.644/RJ, Min. Jesuíno Rissato, relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21.06.2022; STJ, HC 750.698/PE, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.10.2022.

## RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, com extensão de efeitos aos denunciados que se encontram em semelhante contexto fático-processual.

A parte agravante aduz, em síntese, que: a) a prisão preventiva do agravado se mostra necessária para interromper as atividades da organização criminosa investigada; b) a Lei n. 15.272/2025 incluiu a participação em organização criminosa como um dos critérios para aferição da periculosidade do agente; c) medidas cautelares alternativas não seriam adequadas para preservação da ordem pública; d) não haveria nos autos informações suficientes para deferir a extensão dos efeitos da decisão aos demais denunciados.

Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que seja restabelecida a prisão preventiva do agravado e demais denunciados.

**É o relatório.**

## VOTO

As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Hipótese em que o agravado foi preso no âmbito da "Operação Águas Turvas", diante de evidências surgidas no decorrer da denominada "Operação Velatus", que revelariam a existência de uma organização criminosa instalada na Administração Pública do Município de Bonito/MS.

Segundo relatado no acórdão recorrido, provas colhidas no cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos na "Operação Velatus", que tinha por objeto esquema criminoso envolvendo a Administração Pública do Município de Terrenos/MS, descortinaram a atuação de uma organização criminosa na Administração Pública do Município de Bonito/MS, dedicada à prática de fraudes licitatórias, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

A prisão preventiva do agravado e corréus foi assim justificada pelo Juízo de primeira instância (fls. 666-674):

> "[...]
> O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul representa pela DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA e BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR em desfavor de **[E. C. G.]**, [C. H. S. C.], [L. C. P.], [G. DE S. M.] e [N. M. L.] sob a alegação de estarem supostamente ligados à **prática dos crimes no âmbito da Administração Pública da Prefeitura Municipal de Bonito/MS, dentre eles fraude em processos de contratações públicas, corrupção ativa e corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.**
> Aduz que a partir de dados extraídos do aparelho celular de [G. DA S. M.], investigado por crimes no âmbito da Administração Municipal de Terenos/MS, foram encontradas provas que revelam estarem os representados desde 2021 atuando na prática de ilícitos junto à Administração Pública, o que foi possível por meio do compartilhamento de provas pelo Juízo de Terenos/MS.
> Aponta ter sido extraído do diálogo entre [G.], [E. G.], [C. C.] e [L. P.] que o esquema foi executado, ao menos, nos seguintes procedimentos licitatórios: Carta Convite nº 009 /2021 (Contrato nº 145/2021); Carta Convite nº 008/2022 (Contrato nº 083/2022); Carta Convite nº 010/2022 (Contrato nº 100/2022); Tomada de Preços nº 009/2022; Tomada de Preços nº 004/2023 (Contrato nº 079/2023); Carta Convite nº 016/2022 (Contrato nº 169/2022) e Carta Convite nº 009/2023 (Contrato nº 164/2023), alguns em plena vigência.
> **Esclarece que, em comum, os procedimentos tinham como objetivo a contratação de empresas para a execução de serviços de engenharia, constando das evidencias que os empresários [G.] e [N.], em conluio com os Agentes Públicos [E.], [C. H.] e [L. C.], simularam a participação de empresas, frustrando o caráter competitivo do certame, isso com a finalidade de direcionar o objetivo aos referidos empresários.**
> Informa que, no contexto das fraudes, foram identificados a solicitação e o pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos, inclusive mediante dissimulação por intermédio da participação de terceiros, bem como, em continuidade às investigações, com o desenvolvimento de novas diligências e análise dos dados bancários obtidos via autorização judicial, análise de dados oficiais do Município, **constatou-se a formação e operacionalização, desde 2021, de uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas no Município de Bonito/MS, integrada pelos representados, que vêm, sistematicamente, fraudando o caráter competitivo das licitações municipais e direcionando contratações públicas em favor de empresas previamente escolhidas.**
> Relata terem os representados cooptado e contado com o auxílio da servidora [B. DE S. X.] e dos empresários [F. S. A. K.], [A. G. C. G.], [N. C. G.], [L. F. X. D.] e [L. X. D.] em condutas de simulação e fraude ao caráter competitivo da licitação.
> **Por fim, aponta a comprovação de pagamentos de vantagens financeiras indevidas – propina, pelo empresário [G. M.] aos agentes públicos [E. G.] e [C. C.],**

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

**reiteradas e sucessivas vezes, de forma duradoura, inclusive mediante dissimulação e auxílio de interpostas pessoas**: [J. J. G.], [S. D. C.], [L. F. X. D.] e [N. M. DE S. R.], evidenciando assim um cenário delineado por robustas provas, o qual indica a reiteração delitiva e o risco à ordem pública, com atuação prolongada no âmbito da gestão municipal.

[...]

Outrossim, pelos mesmos fundamentos, ao que se pode observar, **entendo ser imperiosa a prisão preventiva dos investigados, isso para garantir a ordem pública e a conclusão das investigações, uma vez que o núcleo forte da organização criminosa atua diretamente na Administração Pública, somado ainda ao fato da evidente continuidade delitiva, em razão da prorrogação de contratos da administração, prática reiterada das fraudes mediante ação organizada, pagamento periódico de propinas e suposta prática do crime.**

Ademais, os representados são investigados como incurso nos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, fraude em certame licitatório e lavagem de dinheiro, com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 312, do CP, tendo sido comprovadas pela autoridade representante as transações bancárias fraudulentas, as fraudes em processo licitatório para adjudicação do objetos dos certames sem a competitividade exigida pela Lei, bem como a distribuição de propinas, tudo a partir do compartilhamento de provas decorrentes de medida cautelar deferida em desfavor de [G.], havendo indícios, ademais, da continuidade de suas ações, tudo somado à necessidade de oitiva dos representados para mais esclarecimentos e quiçá, a identificação dos demais integrantes da associação e o destino do valor subtraído.

**Dito isso, resta sobejamente demonstrado que os investigados apresentam destemor às forças do Estado, o que coloca em risco o meio social que toda a ação envolve, sendo portanto dever do Estado obstar tal ação, a fim de que os agentes não continuem a delinquir e gerar prejuízos à Administração Pública.**

**E, ainda, necessária a prisão preventiva dos representados por conveniência da instrução criminal, já que em liberdade certamente obstariam o sucesso de novas investigações, notadamente destruindo provas imprescindíveis.**

Sendo assim, pelo exposto, considerando haver indícios suficientes da participação efetiva dos investigados na prática dos crimes já apontados, objetivando garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva dos investigados [G. DA. S. M.], [**E. C. G.]**, [C. H. S. C.], [L. C. P.], qualificados na presente representação." (grifei)

A Corte local, por sua vez, rejeitou a ordem de *habeas corpus* diante das seguintes razões (fls. 709-720):

"[...]

É evidente que não se está, neste momento, fazendo nenhum juízo de mérito acerca dos crimes supracitados ou sobre a pessoa do paciente, até porque são temas a serem

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

enfrentados em momento oportuno, nos autos da ação penal, após o seu regular trâmite, com a devida instrução processual realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O artigo 312, do Código de Processo Penal, com a sua versão dada pela Lei nº 12.403/11, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria".

Sobre a ordem pública, reporto-me ao julgado do colendo Supremo Tribunal Federal, o qual avalia essa condição na decretação da prisão preventiva fazendo uma projeção futura da periculosidade do agente, bem como definindo-o como a "imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes".

[...]

Nesse aspecto, além da periculosidade concreta do caso, o texto legal, também, não se alinha à alegação defensiva, uma vez que o artigo 282, do Código de Processo Penal, após a alteração incluída pela Lei nº 12.403/11, passou a considerar a gravidade abstrata do crime como requisito para a avaliação da necessidade das medidas prevista no Título IX, daquele diploma legal, ou seja, "da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória":

[...]

Com efeito, o artigo 313, do Código de Processo Penal, admite a imposição de prisão preventiva aos casos em que o crime imputado seja doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, exatamente como no presente caso.

**Portanto, a prisão cautelar, realmente é medida de exceção, todavia, é a única adequada e eficaz para a garantia da ordem pública, a qual, como dito anteriormente, não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, para acautelar o meio social e a própria aplicação da pena, porquanto os crimes em que o paciente está sendo investigado se apresentam de forma extremamente grave, especialmente no presente caso**, decorrente da prática em tese dos crimes de organização criminosa (art. 2º, da lei nº 12.850/2013 - fato 1); fraude ao caráter competitivo da licitação, por seis vezes (art. 337-f, do Código Penal –fatos 2, 6, 7, 11, 15 e 16); corrupção passiva, por seis vezes, (art. 317, do código penal - fatos 4, 9, 13 e 19) e lavagem de bens, por quatro vezes, (art. 1º, da Lei nº 9.613/98 – fatos 5, 10 e 14) c/c os art. 29 e 69, do Código Penal (concurso material), trazem grande intranquilidade à população, colocando em risco a ordem pública.

Por outro lado, observa-se pela simples leitura da decisão de 1º grau que a magistrada não a fez de forma genérica e vaga, como quer fazer crer o impetrante, pois, no caso concreto, a decretação da prisão do paciente foi analisada detalhadamente, trazendo os elementos de convicção que motivaram a medida de exceção. Assim, a decisão de primeiro grau já se encontrava devidamente fundamentada, em total consonância com o

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 312, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.

**Segundo se extrai dos autos o paciente, integraria organização criminosa com o objetivo de obter vantagem financeira indevidas mediante a prática de diversos crimes, especialmente os de frustração do caráter competitivo de licitação (art. 337-F, do CP), corrupção ativa (art. 333, do CP), corrupção passiva (art. 317, do CP) e lavagem de bens (art. 1º, da Lei nº 9.613/1998). Consta que o paciente lotado, à época dos fatos, na função de Secretário Municipal de Administração e Finanças do Município de Bonito/MS, exerceria papel gerencial da organização criminosa, sendo muitas vezes denominado de chefe teria atuado de modo a estruturar um esquema de sistemáticas fraudes à licitação, direcionamentos de contrato e corrupção.**

[...]

Com efeito, as situações particulares presentes não recomendam que o paciente responda ao processo em liberdade, devendo permanecer inalteradas as conclusões advindas pelo juízo de primeiro grau, pois **a desarticulação do grupo delituoso constitui motivo idôneo à manutenção da custódia cautelar, ainda que tenha havido a exoneração ao cargo que ocupava à época dos fatos.**

De acordo com o entendimento do excelso STF, "a necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva" (STF, HC 195215, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, publicado em 13/04/2021). Dessa maneira, a segregação preventiva da paciente revela-se necessária.

E mais, não há falar em ausência de contemporaneidade da medida constritiva, haja vista a natureza permanente do crime de integrar organização criminosa, a reforçar a real possibilidade de reiteração.

[...]

Pugna, a parte impetrante, pela prisão domiciliar do paciente, informando que possui enfermidade grave.

Ainda que a Procuradoria-Geral de Justiça tenha arguido preliminar de não conhecimento do pedido, tenho que o pedido não deve ser acolhido, pois a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é possível nas hipóteses elencadas no art. 318, do Código de Processo Penal, entre elas, o paciente estar extremamente debilitado por motivo de doença grave, sendo necessária, para a substituição, a comprovação idônea dos requisitos.

**In casu, a parte impetrante não comprovou à alegação de extrema debilidade, ainda que tenha comprovado as enfermidades, de modo que o pedido de prisão domiciliar deve ser indeferido, porquanto não comprovada nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 318, do CPP.**

Ademais, quanto ao pedido de extensão, nos termos do benefício concedido à paciente [L. C. P.], tem-se que não são as mesmas, pois o benefício da prisão domiciliar foi

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

> concedido à paciente [L.] em razão da necessidade dos cuidados com filho menor de idade. Não havendo, portanto, qualquer relação fática com a narrativa da parte impetrante.
> Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, impossível a concessão da ordem." (grifei)

Verifica-se, pois, que a prisão preventiva do do agravado foi decretada para: **preservar a ordem pública**, diante da gravidade dos fatos que lhe são atribuídos e visando a desarticulação de organização criminosa infiltrada no âmbito da Administração Pública Municipal, evitando reiteração delitiva; e para **resguardar a instrução processual**, "já que em liberdade certamente obstariam o sucesso de novas investigações, notadamente destruindo provas imprescindíveis" (fl. 672).

Conforme constatado ao tempo do julgamento monocrático, em que pese a inquestionável gravidade dos fatos narrados, a necessidade da prisão preventiva não foi satisfatoriamente demonstrada.

Como se sabe, a prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o *fumus comissi delicti* e o *periculum libertatis*, desde que presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Por ser medida excepcional, que relativiza, em caráter de urgência, direito individual à liberdade de locomoção, a prisão preventiva somente poderá ser decretada quando não se mostrar viável, dadas as circunstâncias do caso concreto, o deferimento das medidas cautelares alternativas disciplinadas no art. 319 da norma processual penal.

É o que estabelece o art. 282, § 6º do CPP, segundo o qual: "A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada."

No mesmo sentido o art. 310, II do CPP, ao determinar que o juiz, ao receber comunicação de prisão em flagrante, deverá, fundamentadamente: "[...] converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão [...]".

Consoante os dispositivos legais citados, portanto, a prisão preventiva não poderá ser decretada quando as medidas cautelares alternativas se revelarem adequadas e suficientes diante do caso concreto.

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

No caso, em que pese a presença de prova de materialidade dos crimes sob investigação, bem como de indícios concretos de autoria, constata-se que as circunstâncias descritas na decisão impugnada não demonstram a imprescindibilidade da prisão preventiva, mostrando-se adequadas as medidas cautelares alternativas.

Por um lado, não há evidência concreta de risco à instrução processual, não sendo suficiente para decretação da medida extrema a suposição de que "em liberdade certamente obstariam o sucesso de novas investigações, notadamente destruindo provas imprescindíveis".

Isso porque, não se admite que a prisão preventiva se ampare em motivação genérica, nem tampouco na mera conjectura de que o investigado poderá vir a influir na produção das provas, sendo imprescindível que haja a indicação de fato específico que revele a intenção de prejudicar o regular andamento da instrução processual, o que não se verificou no caso dos autos.

A propósito:

> "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CUSTÓDIA PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA, NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
> 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
> 2. O instituto da prisão preventiva não pode ser utilizado como antecipação de pena ou decorrer da natureza do delito, em tese, praticado, devendo-se apoiar em fundamentos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco aos meios ou fins do processo penal.
> 3. In casu, apesar de o crime relatado nos autos ser bastante grave, verifica-se que não foi citado fundamento algum para corroborar, concretamente, a necessidade da prisão cautelar. **Meras suposições acerca de eventual risco à ordem pública e à probabilidade de o réu interferir na instrução criminal não servem de fundamento ao decreto de prisão preventiva, pois a decisão que suprime a liberdade individual não pode se limitar a fazer ilações genéricas, sendo necessário demonstrar a periculosidade do acusado, com fundamento em elementos concretos do caso.**
> 4. Apesar dos esforços empreendidos pelas instâncias originárias, verifica-se a escassez de motivação cautelar do decreto preventivo, sobretudo quando é sabido que a constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso.
> 5. No caso, é suficiente a submissão do ora agravado - primário, sem histórico de violência sexual - a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento - dentre

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

elas, obrigatoriamente, a proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio -, sendo adequadas e suficientes, por ora, para garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no RHC n. 177.714/CE, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023, grifei)

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (4,59 G DE MACONHA E 3,65 G DE CRACK). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.
1. No caso, a despeito de apresentar prova da existência do delito e indício suficiente de autoria, **o decreto preventivo não apontou elementos concretos de receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão.** Precedentes.
2. Isso, porque a decisão que converteu a prisão em flagrante dos Recorrentes em preventiva não consignou argumentos idôneos e suficientes à manutenção da segregação cautelar dos Réus, que são primários, pois se baseou em elementos inerentes ao tipo penal, sem apontar dados concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia. Na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, foi mencionado, de forma genérica, o risco de fuga e a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal (RHC n. 116.031/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/2/2020).
3. Recurso provido, confirmando a medida liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao recorrente nos Autos n. 040.19.000596-3, da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Araxá/MG, facultando-se ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão."
(RHC n. 113.135/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021, grifei)

Por outro lado, o contexto fático-probatório revela, de forma clara, a existência de risco à ordem pública, decorrente da persistente atuação ilícita do grupo criminoso, que estaria dilapidando patrimônio público por longo período, através da fabricação fraudulenta de procedimentos licitatórios, ensejando benefícios financeiros para os envolvidos.

Essa circunstância impõe, indiscutivelmente, a necessidade de adoção de medidas cautelares que se mostrem adequadas para preservar a ordem pública, desarticulando a organização criminosa investigada, e evitando que a prática criminosa se renove.

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

Ocorre que, considerando a natureza dos delitos praticados, todos eles vinculados ao exercício da função pública de integrantes do grupo criminoso (caso do agravado, ocupante, à época do decreto prisional, do cargo de Secretário Municipal de Administração e Finanças), que nesta condição estavam viabilizando, sistematicamente, as fraudes licitatórias e o dano ao erário municipal, vislumbra-se, ao menos no atual estágio processual, a existência de medidas cautelares alternativas capazes de preservar, satisfatoriamente, a ordem pública.

É dizer, o intento de desarticular a organização criminosa instalada na Administração Pública, de modo a evitar a continuidade dos graves crimes praticados em prejuízo da municipalidade, pode ser alcançado, por exemplo, por meio do afastamento dos agentes públicos dos respectivos cargos ou funções, impedimento de acesso a qualquer dependência da Prefeitura, proibição de contato entre os investigados e monitoração eletrônica.

Neste sentido:

> "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SIMPLES NA DECISÃO IMPUGNADA, SEM EFEITO INFRINGENTE. CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RÉU PRIMÁRIO E SEM MAUS ANTECEDENTES. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS. ATO COATOR DO QUAL NÃO SE EXTRAI QUE MEDIDAS CAUTELARES MENOS INVASIVAS, COMO O AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA, SERIAM INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. ULTIMA RATIO. RECURSO DO MPMS NÃO PROVIDO.
> [...]
> 3. No mais, como registrado na decisão ora impugnada, a prisão preventiva disputada nestes autos decorreu da observação de indícios de que o paciente teria perpetrado os crimes de corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP), de violação de sigilo funcional qualificada (art. 325, § 2, do CP) e de associação criminosa (art. 288, caput, do CP), sendo os dois primeiros na forma continuada (art. 71, caput, do CP), tudo enquanto ocupava cargo de policial penal, havendo atuado para alterar indevidamente cadastros de presos e movimentá-los entre unidades, por motivos escusos, além de divulgar fatos do ofício que deveriam permanecer em segredo.
> 4. Ocorre que a prisão preventiva decorreu visivelmente da gravidade abstrata dos reputados delitos, na medida em que as instâncias ordinárias não apontaram quaisquer consequências específicas que justificassem o receio da liberdade provisória, tampouco fizeram constar que a forma de execução dos delitos fosse excepcionalmente insidiosa, destacando-se que a condição de funcionário público ou integra esses tipos penais ou é deles circunstância, dado que os crimes de corrupção passiva e de violação de sigilo funcional qualificada estão situados no capítulo do Código Penal adequadamente

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

intitulado "dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral".

5. De fato, o aparente cometimento de tais crimes, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de eventual condenação definitiva. Precedentes.

6. Nesta altura, também vale conferir ênfase à perspectiva de que os delitos teriam sido perpetrados enquanto o réu ocupava o cargo de policial penal no Instituto Penal de Campo Grande (IPCG), que a função pública era imprescindível para as condutas, que os crimes consistiriam em divulgar fatos e realizar atos que só lhe cabiam por sua função pública.

7. Em casos análogos, a ponderação de que afastar o réu da função seria suficiente para acautelar a ordem pública, pelo condão de neutralizar seu papel na ação criminosa, tem levado esta Corte a reconhecer que a prisão cautelar é prescindível e, portanto, ilegítima. Precedentes.

**8. Efetivamente, as instâncias ordinárias não apontaram elementos reveladores de que o réu tenderia a comprometer as investigações, de qualquer maneira, especialmente em se tratando de réu primário, de bons antecedentes e a quem se imputam crimes sem violência ou grave ameaça. Por isso, é razoável ponderar que afastá-lo da função pública bastaria para interromper as condutas que, aparentemente, serviam-se da sua função pública em detrimento do interesse público.**

9. No que toca ao pedido formulado por corréu para a extensão da ordem, registro que esse foi o objeto de outra decisão, a qual consignou que o requerente estava em posição jurídico-processual distinta do ora agravado, na medida em que, embora aos dois seja atribuído o desvirtuamento criminoso da função pública que ocupavam, contra o primeiro pesam indícios de condutas mais graves, mais íntimas de organização criminosa notória, inclusive atuação desvinculada do cargo.

10. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo MPMS, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum.

11. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 746.923/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, D Je de 8/8/2022.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 2.º, § 4.º, INCISO II, DA LEI N. 12.850/2013. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. ART. 92 DA LEI N. 8.666/1993. ART. 1 º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ART. 1.º, INCISO II, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ART. 1.º, CAPUT, § 4.º, DA LEI N. 9.613/1998. PRISÃO CAUTELAR. REVISÃO DA PRESENÇA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA AFASTAR A POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE NOVOS CRIMES. RECURSO PROVIDO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

1. Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente.

2. A decisão que decretou a prisão cautelar aponta os indícios que uma organização criminosa alicerçou bases nos órgãos da Administração Pública do Município de Major Vieira/SC, visando à prática de crimes contra o Erário e a dissimulação dos valores obtidos em prejuízo do ente público.

3. O panorama descrito nestes autos indica a convergência entre o entendimento das instâncias ordinárias e a linha de compreensão adotada por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal, "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, relatora. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, D Je de 20/2/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, D Je 15/5/2017).

4. Constatada a legalidade da prisão, que foi imposta com base em motivação adequada, com fundamento no art. 282, §6.º do Código de Processo Penal, verifica-se possível, no atual momento, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

5. Para a manutenção da prisão é imprescindível verificar a subsistência do risco para a garantia da ordem pública, sendo que a indicação da gravidade da ação não é por si suficiente à preservação da prisão cautelar, se não estiver evidenciada a periculosidade do Agente e a ineficácia em prospectiva das medidas alternativas ao cárcere preventivo.

**6. Estabelecido que, no caso, o escopo da prisão preventiva é impedir a reiteração das condutas pelas quais o Recorrente é acusado, suficiente que se lhe impeça de manter contato com os demais acusados e de seguir exercendo a atividade empresarial com a finalidade de praticar crimes.**

7. Não há nos autos evidência a indicar a manutenção do risco de continuidade no levantamento de recursos financeiros. Além desse aspecto, para obstar eventual prática de ato nesse sentido, há no Código de Processo Penal a previsão de medida cautelar que impede a presença do Acusado em certos locais para evitar o risco de novas infrações.

8. Recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar a prisão preventiva do Recorrente, mediante a imposição das medidas cautelares do art. 319, incisos I, II, III e VI do Código de Processo Penal (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo que conduz o feito; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; proibição de manter contato com os demais investigados; suspensão do exercício de atividade de natureza econômica relacionada à prática delitiva), sem prejuízo de que o Juízo de primeiro grau aplique outras medidas alternativas que entender necessárias ao Recorrente."

(RHC n. 156.728/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, D Je de 13/6/2022.)

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

Acrescente-se que, no caso, há notícia de que o agravado já foi exonerado do cargo de Secretário Municipal, a reforçar a alegação defensiva de desnecessidade da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, ainda que não afaste, em absoluto, a pertinência de adoção de outras medidas cautelares menos invasivas que sirvam para desarticular, de forma efetiva, a organização criminosa investigada.

Importa consignar, ainda, que o entendimento adotado por esta Corte Superior, acompanhando a jurisprudência do STF, no sentido de que a "necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009), não impõe, obrigatoriamente, a decretação de prisão preventiva em crime que envolva organização criminosa.

Ou seja, ainda que haja evidências quanto à materialidade do crime de organização criminosa, as circunstâncias específicas do caso, bem como condições pessoais do investigado, devem necessariamente ser sopesadas a fim de concluir pela suficiência ou não de medidas cautelares menos invasivas que a prisão preventiva.

Nesse sentido:

> "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E LAVAGEM DE CAPITAIS. INVESTIMENTOS EM CRIPTOMOEDAS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO BACEN E PELA CVM. PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
> 1. A segregação cautelar é medida de exceção, devendo estar fundamentada em dados concretos, quando presentes indícios suficientes de autoria e provas de materialidade delitiva e demonstrada sua imprescindibilidade, nos termos do art. 312 do CPP.
> **2. Conquanto os tribunais superiores admitam a prisão preventiva para interrupção da atuação de integrantes de organização criminosa, a mera circunstância de o agente ter sido denunciado em razão dos delitos descritos na Lei n. 12.850/2013 não justifica a imposição automática da custódia, devendo-se avaliar a presença de elementos concretos, previstos no art. 312 do CPP, como o risco de reiteração delituosa ou indícios de que o grupo criminoso continua em atividade.**
> 3. As condições pessoais favoráveis do agente, ainda que não garantam eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva.

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

4. É desproporcional a imposição de prisão preventiva quando é possível assegurar o meio social e a instrução criminal por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
5. Agravo regimental provido."
(AgRg no RHC n. 159.644/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022, grifei)"

"HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS JUSTIFICADO. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma caráter de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Deve apoiar- se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. É preciso, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.
3. O édito prisional, além de indicar a prova de materialidade e indícios razoáveis de autoria de delitos de organização criminosa e de lavagem de dinheiro oriundo de atividades de tráfico de drogas, justificou a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, evidenciada por seu modus operandi, pois reveladorade periculosidade social.
**4. Todavia, em juízo de proporcionalidade, providências menos aflitivas são suficientes para evitar a reiteração delitiva, pois a paciente é primária, não registra outras anotações penais e é acusada de praticar atos sem violência ou grave ameaça contra pessoa, além de não desempenhar papel de destaque ou de liderança no bando criminosa e de estar presa há algum tempo.**
**5. Com a identificação das transações financeiras relacionadas à postulante, e das supostas empresas de fachada usadas no esquema de lavagem de dinheiro, não subsistem as facilidades que a levariam a repetir atos análogos. Sopesadas a gravidade das imputações (dissimulação de significativa quantia, em tese, de proveniência ilícita) e as condições pessoais da suspeita (primariedade e bons antecedentes), a aplicação do art. 319 do CPP é mais consentânea e razoável com as particularidades do caso.**
6. Habeas corpus concedido, nos termos do voto."
(HC n. 750.698/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022, grifei)

Destaque-se, nesse ponto, que a linha jurisprudencial adotada por esta Corte Superior encontra-se em estrita consonância com a inovação inserida pela Lei n. 15.272/2025 no art. 312, §

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

3º, II, do CPP, no sentido de considerar a participação em organização criminosa como um dos critérios de aferição da periculosidade do agente, o que não significa dizer, por outro lado, que a prisão preventiva, nesta hipótese, tornou-se obrigatória.

No caso, consoante já ressaltado, a despeito da elevada gravidade das condutas e da existência de elementos concretos revelando que o agravado integra organização criminosa, não restou demonstrada a indispensabilidade da prisão preventiva, que pode (e deve) ser substituída por cautelares alternativas, sem prejuízo de novo decreto prisional em caso de eventual descumprimento, nos termos autorizados pelo art. 282, § 4º, do CPP.

Por fim, não merece prosperar o argumento recursal no sentido de que inexistem informações nos autos capazes de atrair a incidência do art. 580 do CPP; consoante ressaltado na decisão ora agravada, a extensão de efeitos aos demais denunciados se justifica uma vez que todas as prisões preventivas foram decretadas com base nos mesmos fundamentos; sendo estes considerados insuficientes para justificar a prisão do agravado, a mesma conclusão deve alcançar os demais denunciados.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É o voto.

**Documento eletrônico VDA53996717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:28**
**Código de Controle do Documento: 5bdf16b1-d337-443e-beb8-8fe0f36f1c72**

# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## TERMO DE JULGAMENTO
## QUINTA TURMA

**AgRg no RHC 228.842 / MS**

Número Registro: 2025/0482795-8

**PROCESSO ELETRÔNICO**

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:
09419541720258120001 14180597020258120000 14180597020258120000 50000
9419541720258120001

Sessão Virtual de 05/03/2026 a 11/03/2026

SEGREDO DE JUSTIÇA

**Relator do AgRg**

Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

**Presidente da Sessão**

Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

**Secretário**

Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

**AUTUAÇÃO**

| | | |
|---|---|---|
| RECORRENTE | : | E C G (PRESO) |
| ADVOGADOS | : | CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - MS015936 |
| | | LUANA MEDEIROS GURGEL DE FARIA - DF052046 |
| | | LUÍS GUILHERME FLORES DE FIGUEIREDO - MS022182 |
| | | THAIS CRISTINE DA COSTA - MS022191 |
| | | ANA CAROLINA FLORES PIVA - MS024698 |
| | | ISABELA MEDEIROS GURGEL DE FARIA - DF072490 |
| | | LUARA JACQUES CARVALHO ENGEL - MS026567 |
| | | GUSTAVO TOLEDO GONÇALVES - MS029517 |
| RECORRIDO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |
| INTERES. | : | L X D |
| INTERES. | : | C H S C |
| INTERES. | : | L C P |
| INTERES. | : | J J G |
| INTERES. | : | G DA S M |

**Documento eletrônico VDA54949910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:07**
**Código de Controle do Documento: 40c31b6d-4265-460d-9259-31d299743475**

INTERES. : N C G
INTERES. : S D C
INTERES. : L F X D

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

**AGRAVO REGIMENTAL**

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO : E C G (PRESO)
ADVOGADOS : CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - MS015936
LUANA MEDEIROS GURGEL DE FARIA - DF052046
LUÍS GUILHERME FLORES DE FIGUEIREDO - MS022182
THAIS CRISTINE DA COSTA - MS022191
ANA CAROLINA FLORES PIVA - MS024698
ISABELA MEDEIROS GURGEL DE FARIA - DF072490
LUARA JACQUES CARVALHO ENGEL - MS026567
GUSTAVO TOLEDO GONÇALVES - MS029517
INTERES. : L X D
INTERES. : C H S C
INTERES. : L C P
INTERES. : J J G
INTERES. : G DA S M
INTERES. : N C G
INTERES. : S D C
INTERES. : L F X D

**TERMO**

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026 a 11/03/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026

**Documento eletrônico VDA54949910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:07**
**Código de Controle do Documento: 40c31b6d-4265-460d-9259-31d299743475**